



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-557-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 26 de Mayo de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00036831-SI-SDMEYA - Redeterminación de precios del “SERVICIO DE HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2008) y los “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2014).-

VISTO los Decretos Nros. 1725/2023, 2272/2023, 18/2024, 486/2024, 866/2024, 1807/2024, 25/2025, 86/2025 y 419/2025 referentes al “SERVICIO DE HIGIENE URBANA” y a los “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA” (Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014, respectivamente) y los Expedientes Nros. 16106/2023, 9835/2023 (Cuerpo 0 - Alcances 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12) y EX-2025-00036831-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que por Decreto N° 1725 de fecha 7 de agosto de 2023, se modificó el Plan de Trabajo de las prestaciones a cargo de las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, actuales prestatarias de las contrataciones realizadas a partir de los procesos de Licitación Pública Nros. 17/2008 y 17/2014, mediante la incorporación del SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA BILATERAL DE CONTENEDORES DE 3 m³ y del SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE CESTOS PAPELEROS, a partir del 1° de septiembre de 2023;

Que, a los efectos del cálculo del porcentaje de incremento en el precio del servicio, y teniendo en cuenta que se trata de una modificación del plan de trabajo correspondiente a las contrataciones tramitadas mediante las Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014, el servicio fue considerado como un refuerzo “a demanda”, aplicándose para su evaluación la Estructura Real de Costos prevista para el servicio de “Lavado, Reacondicionamiento y Mantenimiento de Contenedores”;

Que la metodología de redeterminación de precios aplicable al presente se encuentra establecida en el punto 5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones que rigió la contratación de los SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA (Licitación Pública N° 17/2014);

Que, por Decreto N° 606/2017 se modificaron los índices empleados en la Estructura de Costos estimada, los que fueron aceptados por las partes, estableciéndose los Índices publicados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la determinación del gatillo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que rigió la contratación de los SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA (Licitación Pública N° 17/2014);

Que por Decreto N° 1807 de fecha 20 de diciembre de 2024, se prorrogaron los servicios hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se actualizaron los valores iniciales de los distintos servicios que integran la

contratación, siendo el último incremento reconocido por el Decreto N° 419 de fecha 22 de abril de 2025 (Alcance 12), para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de noviembre de 2024, estableciéndose el valor del servicio en la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Dos Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Dieciocho con Veinte Centavos (\$ 252.954.318,20) - IVA incluido.-

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que mediante el Expediente N° EX-2025-36831-SI-SDMEYA, con fecha 1° de abril de 2025, las empresas contratistas han solicitado una nueva redeterminación de los valores contractuales, en función del incremento de las variaciones de costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para las mismas, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, en su informe IF-2025-00065117-SI-JGAB, de fecha 20 de mayo de 2025;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de las prestatarias y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación efectuada por las contratistas recomendando, en forma unánime, autorizar un incremento en el precio del servicio del seis con veinticinco por ciento (6,25%) sobre el último precio redeterminado por el Decreto N° 419/2025, a partir del 1° de febrero de 2025, quedando el nuevo valor del servicio predeterminado en la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Tres (\$268.763.963,00) - IVA incluido;

Que las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico y financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Expediente N° EX-2025-00036831-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación de los insumos principales de su prestación a las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, respecto a los contratos referidos al “SERVICIO DE HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2008) y a los “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2014), mediante el incremento del seis con veinticinco por ciento (6,25%) sobre el último precio redeterminado por el Decreto N° 419/2025, quedando establecido el nuevo valor del servicio, a partir del 1° de febrero de 2025, en la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Tres (\$268.763.963,00) - IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- Las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, con la notificación del presente, renuncian a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por este decreto y hasta la finalización del contrato.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.05.26 16:39:06 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.05.26 17:06:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.05.26 20:44:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro